

1501148-98.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquetuba

Foro: Foro de Itaquaquetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124710/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 24819263 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2124710 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS MIGUEL STEFANI HONDA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquetuba

Foro de Itaquaquetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501148-98.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501148-98.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2124710/2022 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 24819263 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2124710 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS MIGUEL STEFANI HONDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

CARLOS MIGUEL STEFANI HONDA, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de

fato e de direito a seguir exposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, no dia 07 de maio de 2022, por volta das 21h50min, na Rua Buenos Aires, 56, Vila Celeste, nesta cidade e Comarca, o denunciado supostamente trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização, 58 porções de maconha (com peso de 55,1 gramas), 40 porções de cocaína (com peso de 6,6 gramas) e 43 porções de crack (com peso de 32,4 gramas).

Notificado (fls. 75/76), o réu ofereceu defesa preliminar (fls.87). A denúncia foi recebida (fls. 95/96). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entendem ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 17/18), Laudo de Constatação Provisória (fls. 20/23) e através do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 128/130).

A autoria é certa.

A testemunha SIDNEY RODRIGUES CATARINO, policial militar, relata que estava junto ao seu colega de farda, quando, pelo local dos fatos, conhecido como de alta incidência de ocorrências relacionadas à comercialização de entorpecentes, visualizaram um indivíduo em atividade típica de traficância, qual seja, entregava algo a outrem e tão logo notou a presença da equipe policial, demonstrou patente nervosismo, subitamente saindo em fuga.

Foi acompanhado visualmente pela equipe policial e foi visto perfeitamente quando ele dispensou sacola preta ao solo. Foi acompanhado e detido metros após onde inicialmente visualizado. Em busca pessoal, foi localizada a quantia de R\$190,00 (cento e noventa reais), em notas trocadas. Verificou-se que no interior da sacola dispensada eram trazidos diversos tipos de entorpecentes em significativa quantidade tal como descrito na denúncia.

Ele acabou admitindo a traficância. Num primeiro momento, a pessoa para quem ele entregou as drogas, ficou parada. Quando retornaram ao local, após prenderem o réu, esta pessoa não estava mais lá.

RODRIGO DE SANTANA MACEDO, policial militar, corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano. Acrescentou que o local era um ponto de ônibus ao lado de um campo de futebol e atrás de um cemitério.

Interrogado, o acusado CARLOS MIGUEL STEFANI HONDA conta com 20 anos. Já esteve internado na Fundação Casa por cerca de 6 a 9 meses por ato infracional de roubo. Estava no local com os meninos. Um menino encostou do seu lado, deu R\$ 5,00 para o menino e saiu correndo quando viu a viatura policial. O vendedor de drogas não correu.

A prova dos autos é suficiente e autorizadora de decreto condenatório. Os policiais militares apresentaram relatos em uníssono estando a versão do réu totalmente isolada nos autos sem qualquer respaldo em elementos de convicção existentes dos autos.

Trata-se de versão fantasiosa já que relatou ter corrido tão somente para evitar a

abordagem policial já que acabara de adquirir drogas tendo o vendedor de drogas permanecido no local, o que se sabe ser algo incongruente com a realidade e nada costumeiro em contextos de flagrante delito de tráfico de drogas.

A autoria do réu é, portanto, certa ante o todo aqui valorado.

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA.

(...)

4. Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Passo à dosagem da pena.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o réu é primário, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa em seu valor unitário mínimo.

Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco, causas de aumento ou diminuição de pena.

Não restou cabalmente demonstrado que o acusado dedicava-se somente a atividade do tráfico, tampouco que integre qualquer organização criminosa. Some-se a isso, sua primariedade. Assim, diminuo a pena em 2/3, o que resulta em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem consideradas na fixação da pena, ante a não incidência de causas de diminuição de pena in casu.

Tendo em vista as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, bem como o conteúdo da Resolução 05/12, do Senado Federal, que suspendeu dispositivo legal da Lei de Drogas que proibia a substituição da pena privativa de liberdade, o acusado preenche os pressupostos legais do artigo 44, do Código Penal, tomando-se por base as circunstâncias do crime e a personalidade do agente, primário, confesso e não demonstrou ser uma pessoa voltada para a criminalidade.

Portanto, especificamente para o caso em análise, tomando-se por base os argumentos acima delineados, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos é suficiente para prevenção e repressão do crime praticado.

Por conseguinte, substituo a pena privativa de liberdade fixada, na forma do artigo 44, do Código Penal, por pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada em instituição assistencial a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o aberto, na forma do artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c", do Código Penal.

Fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, vez que não há nos autos elementos

que autorizem o arbitramento em maior valor.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, acolho a pretensão punitiva estatal e, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, CONDENO CARLOS MIGUEL STEFANI HONDA ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelo período de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto SUBSTITUÍDA na forma adrede mencionada, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após trânsito em julgado, caso seja mantida esta decisão, expeça-se guia de recolhimento definitiva e, em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 03 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA